

따르면 건설사업자로부터 안전관리계획서를 제출받은 발주청은 건설안전점검기관에 의뢰하여 안전관리계획의 내용을 검토해야 하며, 검토 후 20일 이내에 그 검토결과를 건설사업자에게 통보하도록 규정하고 있으며, 안전관리계획 수립 및 제재사항¹⁾은 【표 1】과 같다.

【표 1】 안전관리관리계획 수립 대상 및 제재사항

대 상 (시행일: '16. 1. 12. 이후 입찰공고)	- 시특법 상 1,2종 시설물 건설공사, 지하10m 이상 굴착공사 - 폭발물 사용공사 중 20m 이내 시설물 및 100이내 가축이 있는 공사 - 천공기·항타기·항발기 사용공사 - 가설구조물 사용공사 - 그 밖의 발주자가 필요하다고 인정한 공사(영 제98조 제1항)
제재사항 (시행일: '19. 7. 1. 이후 입찰공고)	- 발주자 : 안전관리계획 승인 없이 건설업자가 착공했음을 알고도 묵인할 경우 300만 원 이하 과태료(법 제91조 제3항 제13호) - 건설업자 : 안전관리계획 승인 없이 착공할 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하 벌금(법 제89조 제5호의2)

그리고 동법 제62조 제4항 및 동법 시행령 제100조 제1항에 따르면 건설사업자는 안전관리계획에 따라 안전점검을 실시하여야 하며 건설공사의 종류 및 규모 등을 고려하여 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」(이하 “안전관리지침”이라 한다)의 시기와 횟수에 따라 정기안전점검을 실시하도록 규정하고 있다.

또한, 동 시행령 제100조 제3항 내지 제5호에 따르면 건설사업자는 안전관리지침의 절차에 따라 발주청이 직접 지정하는 건설안전점검기관에 정기안전점검 실시를 의뢰하여야 하며, 정기안전점검을 수행한 건설안전점검기관은 안전점검 실시 결과를 안전점검 완료 후 30일 이내에 발주자와 건설사업자에게 통보해야 하고, 이 경우 점검 결과를 통보받은 발주청은 건설사업자에게 보수·보강 등의 필요한 조치를 요청할 수 있고 건설사업자는 정기안전점검 결과를 통보받은 후 15일 이내에 안전점검 결과를 국토교통부장관에게 제출²⁾해야 한다고 되어

1) 국토교통부 질의 회신결과, 착공 시 안전관리계획 수립대상이 아니었으나 설계변경으로 안전관리계획 수립 대상공종이 반영 되는 경우에도 소급하여 안전관리계획을 수립 후 해당공종을 시공해야 한다는 의견 제시

2) 안전점검 결과를 제출하지 아니한 자에게는 300만 원 이하의 과태료를 부과(법 제91조 제3항 제14호)

있다.

한편, 안전관리지침 제18조 제6항 내지 제15항에는 안전점검 수행기관 지정 신청, 선정 및 통보 등 절차에 대해 상세히 기술되어 있으며, 제23조에 따르면 건설사업자가 정기안전점검을 실시하고자 할 때는 영 제100조의2에 따라 발주자가 지정한 건설안전점검기관에 의뢰하도록 되어 있다.

따라서 각 지역본부 ○○○○부와 △△△△부는 ① 안전관리계획 수립 대상 공사 착수 시 건설사업자로부터 안전관리계획을 제출받고, ② 건설안전점검기관에 의뢰하여 안전관리계획의 내용을 검토한 후 20일 이내에 그 검토결과를 건설사업자에게 통보해야 하며, ③ 업무수행지침에서 정한 절차에 따라 안전점검 수행기관을 직접 지정하여 건설사업자에게 정기안전점검을 수행토록 통보해야 한다.

또한, ④ 각 부서는 안전점검 수행기관이 정기안전점검을 수행하고 그 결과를 20일 이내에 발주청과 건설사업자에게 제출토록 관리하고 필요시 보수·보강 요청 등의 조치를 취하여야 하며, 점검결과를 통보받은 건설사업자는 통보받은 후 15일 이내에 안전점검 결과를 국토부장관에게 제출토록 지도·관리할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 안전관리계획 검토 및 정기안전점검 수행 소홀

◆◆◆◆본부 ○○○○부가 관리·감독한 “㉠㉡GS 시설이용 배관연결공사”의 경우에는 설계도서 확정 및 발주 시 안전관리계획 대상 건설공사에 해당되지 않으므로 안전관리계획의 검토 및 승인 없이 착공되었다.

그러나 공사 시행과정에서 계약상대자는 안전관리계획 수립대상에 해당하는 ‘간이 흙막이 가시설(TS판넬, 높이 2.9m)의 설치’ 공종을 반영하는 내용으로 설계변경요청 실정보고를 ○○○○부에 제출(2021. 7. 20. 실정보고)하였고, ○○○○부의 승인을 받아 2021. 7. 30. 해당 가시설을 설치하였다.

그런데 이 과정에서 동 설계변경 건이 안전관리계획 수립대상에 해당하는 공종을 포함함에도 ○○○○부의 설계변경 검토 및 승인 당시 안전관리계획 시행 필요성에 대한 검토가 이루어지지 않았으며, 이에 따라 해당 공종은 안전관리계획 수립, 승인 및 정기안전점검 시행 없이 진행되었다.

한편, 안전관리계획 및 정기안전점검 미이행 건은 ‘2020년 국무조정실 주관 가스플랜트 건설 및 운용 실태점검’ 당시 주요지적사항으로서 감사실은 2021년 10월 전 사업소를 대상으로 국무조정실 점검 후속 특정감사를 실시하여 안전관리계획 수립 및 정기안전점검 이행현황을 전수 조사하였으나, ○○○○부는 상기 건설공사는 2m 이상 흙막이 가시설 설치 등 안전관리계획 수립대상 공사가 아니라고 점검 자료를 제출(2021. 10. 15.)하였고, 그 결과 안전관리계획 및 정기안전점검 미이행 관련 감사처분³⁾ 대상에서 제외되었다.

나. 안전관리계획 변경 수립 검토 및 정기안전점검 후속 관리 소홀

■■■■본부 ◁◁◁◁부(구 ■■안전건설사무소)가 관리하고 있는 “㉠㉡~㉢㉣(㉤㉥㉦)구간 관매달기공사”의 경우에는 설계도서 확정 및 발주 단계에서는 상기 **【표 1】**의 안전관리계획 수립 대상 요건 중 ‘천공기·항타기·항받기 사용공사’에 해당하여 착공 전 관련 법규에 따라 안전관리계획을 제출받고 검토 및 승인 통보(2022. 1. 24.)하였다.

3) 제21-국조실후속특정-04호 “안전관리계획 수립 및 정기안전점검 수행 부적정”

그러나 <<<<부는 건설공사 계약 후 시행과정에서 【표 2】와 같이 당초 매달기 공법에서 흙막이 토류벽으로 설계변경⁴⁾을 시행(2022. 11. 18.)하였고, 이로 인해 안전관리계획 수립 요건도 당초 “천공기·항타기·항발기 사용공사”에서 “가설구조물 사용공사(2m 이상 흙막이 설치)”로 변경되었다.

【표 2】배관보호공법 설계변경 현황

구분	당 초	변 경
공 법	관 매달기	흙막이 토류벽(어스앵커)
내 용	H-beam 철골 및 관매달기 21개소	H-pile 토류벽 및 어스앵커 25개소
개략공사비	102백만 원	109백만 원

※ 출처: ■■안전건설사무소-1831(2022.11.18.)“㉔㉔~㉔㉔(㉔㉔㉔) 관매달기공사 공법변경 보고”

이에 <<<<부는 기 수립된 안전관리계획의 내용이 더 이상 실효적이지 않게 되었으므로 안전관리계획 수립대상에 해당하는 2m 이상 흙막이 설치공종 착수 전에 안전관리계획을 보완하여 재검토 및 승인해야 했으며, 안전점검 수행기관은 변경 수립된 안전관리계획 내용에 따라 시공 시 정기안전점검을 수행하고 검토 결과를 발주청과 건설사업자에게 제출해야 했다.

그런데 <<<<부는 2022. 7. 15. 광주광역시 종합건설본부에 2m이상의 흙막이 설치 공종으로의 설계변경을 위한 협조⁵⁾를 구하는 등 최초 설계변경 기획시점부터 상기 설계변경 시행품의 시점까지 약 4개월의 기간의 여유가 있었음에도 공법변경에 따른 안전관리계획 변경 수립 및 승인 필요성에 대한 아무런 검토를 이행하지 아니한 채 설계변경 품의 및 해당 공종을 착수하였다.

그 결과 해당 흙막이 가시설 공법의 안전관리계획에 대한 수립 및 제3자 검증 없이 착수되었고, 시공 시 정기안전점검도 안전관리계획에 부합하지 않게 시

4) 관련문서: ■■안전건설사무소-1831(2022.11.18.) “㉔㉔~㉔㉔(㉔㉔㉔) 관매달기공사 공법변경 보고”

5) 관련문서: ■■안전건설사무소-1295(2022.07.15.) “천연가스관 매달기 방호공사 관련 협조요청[㉔㉔㉔ ㉔㉔㉔]”

행되는 결과를 초래하였다.

또한, 안전점검 수행기관은 【표 3】과 같이 흙막이 가시설 설치 단계에서 2회에 걸쳐 정기안전점검을 수행하였으나 점검결과를 발주청 및 건설사업자에게 제출하지 않고 있다가 최초 정기안전점검 시행일 이후 총 90일이 경과한 예비감사 당일(2023. 2. 20.)에서야 정기안전점검 결과를 소급 제출하였고, 이에 점검결과를 통보받은 건설사업자 (주)F°F°F°F은 정기안전점검 결과를 2023. 3. 10. 국토부에 제출하였다. 그럼에도 동 부서는 예비감사일까지 아무런 조치를 취하지 않고 있었다.

【표 3】㉔㉔~㉔㉔(㉔㉔㉔)구간 관매달기공사 정기안전점검 시행 현황

구 분	내 용	점 검 일	점검결과 통보	국토부 제출
1차	2미터 이상 흙막이 최초설치 시	2022. 11. 23.	2022. 2. 20.	2023. 3. 10.
2차	2미터 이상 흙막이 말기단계 시	2022. 12. 14.	2022. 2. 20.	2023. 3. 10.

※ 출처: 확인서 “안전관리계획 검토 및 정기안전점검 수행에 관한 사항”(■■■■■ ◁◁◁부)

다. 안전점검 수행기관 선정 소홀

◆◆◆◆본부 ◁◁◁부가 관리 감독한 “2021 배관 보수 공사”의 경우에는 “가설구조물 사용공사(2m 이상 흙막이 설치)”로서 안전관리계획 수립대상에 해당하였고, 이에 2021. 11. 30. 동 건설공사의 건설사업자인 °F°F°F°(주)는 ◁◁◁부에 안전관리계획서를 작성·제출하였다.

그런데 ◁◁◁부는 건설사업자가 제출한 안전관리계획서를 외부 건설안전 점검기관에 위탁하여 검토하지 아니하고, 자체 검토한 후 2021. 12. 7. 안전관리 계획서를 승인·통보하였다.

그 결과 제출된 안전관리계획서에 대하여 제3자 전문기관을 통한 객관적이고 전문적인 검증은 거치지 않게 됨으로서 관련 법규를 위반하였을 뿐만 아니

라, 안전관리계획을 보다 전문적으로 검토·평가하고 보완할 수 있는 기회를 상실하였다.

또한, △△△△부는 정기안전점검 수행을 위한 안전점검 수행기관을 관련 절차에 따라 직접 지정하여 건설사업자에게 통보하지 아니하였고, 이에 건설사업자인 °F°F°F°F(주)는 【표 4】와 같이 흙막이 지보공 설치 단계에서 총 2회에 걸쳐 정기안전점검을 시행하면서 발주청이 선정한 안전점검 수행기관이 아닌 건설사업자가 임의로 선정한 업체인 (주)≥≥≥≥에 위탁하여 정기안전점검을 수행하였다.

【표 4】 2021년 배관 보수 공사 정기안전점검 시행 현황

구분	내 용	점 검 일	점검결과 통보	국토부 제출	검토결과
1차	2미터 이상 흙막이 최초설치 시	2022. 3. 17.	2022. 3. 25	2022. 8. 8.	보 완
2차	2미터 이상 흙막이 말기단계 시	2022. 3. 23.	2022. 3. 31.	2022. 8. 8.	보 완

※ 출처: 확인서 "안전관리계획 검토 및 정기안전점검 수행에 관한 사항"(◆◆◆◆ △△△△부)

그 결과 해당 위험공종에 대한 시공 안전성을 평가하는 안전점검 수행기관이 건설사업자와 직접적인 계약관계에 놓이게 됨으로서 정기안전점검 결과 객관성을 담보할 수 없게 되었다.

그리고 건설사업자인 °F°F°F°F(주)는 최초 정기안전점검 시행일 이후 총 138일이 경과한 시점(2022. 8. 8.)에나 정기안전점검 보고서를 국토교통부에 지연 제출하였으며, 제출된 정기안전점검 보고서에 대한 국토교통부 검토 결과, 점검결과 미입력과 관련한 보완요청이 있었으나 공급분야 종합감사 예비감사 당일(2023. 2. 27.)까지 보완 제출하지 아니하였으며, 그럼에도 △△△△부는 아무런 조치를 취하지 아니하고 있었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 <<<<부는 향후 안전관리계획 및 정기안전점검 절차를 준수토록 하고, 정기안전점검 결과 보완제출 지연과 관련해서는 이번 감사기간에 조치 완료(2023. 3. 21.)하였다고 하였다.

■■■■본부 <<<<부는 향후 안전관리계획 및 정기안전점검 절차를 준수토록 하고, 정기안전점검 결과 제출 지연과 관련해서는 이번 감사기간에 국토부에 제출(2023. 3. 10.)하였다고 하였다.

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 이번 감사지적 건과 관련하여 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

- ① 안전관리계획 제출관리, 검토 및 승인과 정기안전점검을 소홀히 한 업무담당자에게 엄중 경고 조치하시고, **(경고)**
- ② 안전관리계획 제출관리, 검토 및 승인과 정기안전점검을 소홀히 한 관리책임자에게 주의를 촉구하시기 바라며, **(주의)**
- ③ 설계변경 시 안전관리계획 변경 검토를 소홀히 한 업무담당자와 외부안전점검기관 선정 및 검토의뢰를 소홀히 한 업무담당자에 각각 주의 조치하시기 바랍니다. **(주의)**

◆◆◆◆본부장은

정기안전점검 보고서에 대한 국토교통부 보완 요청 건과 관련하여 건설사업자를 독려하여 보완 제출 완료되도록 조치하시기 바랍니다. **(통보)**

■■■■■본부장은

정기안전점검 결과보고서를 안전점검 수행기관으로부터 조속히 제출받고, 건설
사업자를 독려하여 동 보고서가 국토부에 제출 및 검토 완료되도록 조치하시기
바랍니다. (통보)

◆◆◆◆본부장은

안전관리계획 승인 없이 공사를 착수하고 정기안전점검을 시행하지 아니한 건설
사업자 ㄱㄱㄱㄱ(주)를 해당관서에 고발 조치하시기 바랍니다. (통보)

[관련자(경고)]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 차장 LLA

[관련자(주의)]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 부장 VVV

오오오오단 ■■■■안전건설사무소 과장 YYB (現 ■■■■본부 <<<<부)

◆◆◆◆본부 <<<<부 대리 XXA (現 >>>>단 &&안전건설사무소)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 <<<<부

■■■■■본부 <<<<부

◆◆◆◆본부 ○○○○부